

# 谈判采购文件

采购人：中电云计算技术有限公司

日 期：2026 年 8 月

## 目 录

第一部分 报价须知

第二部分 技术要求

第三部分 采购合同

## 第一部分 报价须知

### 一、项目概况

1、项目名称：AI 产品线数据沙箱产品框架合作

2、报价范围：详见第二部分 技术要求

### 二、报价细则

1、采购联系人：李红伟                      联系电话：18519839856

2、报价截止时间：2026 年 8 月 20 日 17:00（以 CEC 智慧 E 采平台（<https://www.ec-cec.com>）设定的截止时间为准）

3、报价方式：报价截止时间前在 CEC 智慧 E 采平台（<https://www.ec-cec.com>）报价。

4、线上报价文件份数：报价文件盖章扫描件 1 份，格式见本部分“七、报价文件格式”。

### 四、其他要求

1、报价清单：采购人报价清单中的需求为报价基准，请以此需求进行报价。

2、报价类型：固定单价

3、付款方式：电汇

4、支付进度：

甲方按采购订单分阶段向乙方付款：

（1）在甲乙双方签订采购订单之日起**15**个工作日内，甲方向乙方支付采购订单总价款的**【20】%**；

（2）在甲方对乙方完成初验后**15**个工作日内，甲方向乙方支付该采购订单约定总价款的**【30】%**；

（3）在甲方对乙方完成最终验收合格后**15**个工作日内，甲方向乙方支付该采购订单约定总价款的**【40】%**；

（4）全部软件安全运行无问题且质保期届满后，甲方向乙方支付该采购订单总价款的**【10】%**（即质保金），质保金不计利息。

### 五、谈判原则

采购人与响应采购文件的供应商依次分别进行一轮或多轮谈判并对其提交的响应文件进行评审，选择满足采购文件要求且最终报价最低的供应商为成交意向供应商。或选择满足采购文件要求且经谈判小组按评审方案评审得分最高的供应商为成交意向供应商。

## 六、签订合同

成交意向供应商在收到成交意向通知后，应在 10 日内与采购人签订合同，合同文本见第三部分 采购合同。

七、报价文件格式

# 报 价 文 件

（第一轮）

报价人：\_\_\_\_\_（法人单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或印鉴）

年      月      日

一、报价总表

|                                                                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 项目                                                                 | 中国电子云 AI 产品线数据沙箱产品框架合作                   |
| 报价单位                                                               | XXXX 有限公司                                |
| 报价合计                                                               | 人民币大写：_____元<br>小写：¥ _____元              |
| 其中：不含税金额                                                           | ¥_____元                                  |
| 税率                                                                 | _____ %                                  |
| 质保售后                                                               | 质保期 36 个月，含 3 年免费软件升级及远程技术支持             |
| 交付期                                                                | 合同签订后_____个日历日内完成首次部署交付                  |
| 付款方式和支付进度                                                          | （如有偏离请说明，无偏离则填“响应采购文件要求”）                |
| 其它偏离情况(包括技术条件、合同条款等)                                               | 无偏离 / 有偏离（请附页说明）                         |
| 说明                                                                 | 报价合计为中心化部署与分布式部署报价之和（如仅参与一种部署方式，请按实际填报）。 |
| 报价单位(盖章)：<br><br>法人代表或委托代理人（签字或盖章）：<br><br><br>年        月        日 |                                          |

二、报价明细

(一) 中心化部署报价

| 序号 | 报价项              | 单位 | 单价 (元, 含税) | 数量 | 小计 (元) | 备注                        |
|----|------------------|----|------------|----|--------|---------------------------|
| 1  | 数据沙箱平台软件 (中心化部署) | 套  |            | 1  |        | 含平台所有基础功能模块, 不限制租户数量      |
| 2  | 首次部署实施费          | 项  |            | 1  |        | 含方案制定、现场部署、系统联调、培训        |
| 3  | 首年运维/质保费         | 年  |            | 1  |        | 含 7×24 小时电话支持、远程技术支持、故障响应 |
| 4  | 培训服务费 (如有)       |    |            | 1  |        | 请说明培训内容及人天                |
| 5  | 源代码              | 套  |            | 1  |        | 说明源码对应的功能范围               |
| 6  | 其他费用 (请列明)       |    |            |    |        |                           |
|    | 中心化部署合计 (含税)     |    |            |    |        |                           |
|    | 其中: 不含税金额        |    |            |    |        |                           |

(二) 分布式部署报价

| 序号 | 报价项                        | 单位 | 单价 (元, 含税) | 数量 | 小计 (元) | 备注                        |
|----|----------------------------|----|------------|----|--------|---------------------------|
| 1  | 数据沙箱平台软件 (分布式部署, 含 2 节点授权) | 套  |            | 1  |        | 含平台所有基础功能模块, 含 2 个节点      |
| 2  | 首次部署实施费                    | 项  |            | 1  |        | 含方案制定、现场部署、系统联调、培训        |
| 3  | 运维/质保费                     | 年  |            | 1  |        | 含 7×24 小时电话支持、远程技术支持、故障响应 |
| 4  | 培训服务费 (如有)                 |    |            | 1  |        | 请说明培训内容及人天                |
| 5  | 源代码                        | 套  |            | 1  |        | 说明源码对应的功能范围               |
| 6  | 其他费用 (请列明)                 |    |            |    |        |                           |
|    | 分布式部署合计 (含税)               |    |            |    |        |                           |
|    | 其中: 不含税金额                  |    |            |    |        |                           |

说明:



分布式部署每套至少包含 2 个节点。

本报价不含服务器硬件设备。

如上述某项费用已包含在其他项中，请在对应“备注”栏注明“已含”。

(三) 扩展节点报价（适用于分布式部署）

超出首期所含节点数后，扩展节点单价为：

| 扩展节点数    | 单价（万元/节点，含税） | 备注 |
|----------|--------------|----|
| 每增加 1 节点 | ¥_____       |    |
|          |              |    |

☐ 固定单价，每增加 1 节点均为¥\_\_\_\_\_万元

| 累计节点数区间        | 单价（万元/节点） | 备注            |
|----------------|-----------|---------------|
| ____ ~ ____ 节点 | ¥_____    | 如为固定单价请填写“同左” |
| ____ ~ ____ 节点 | ¥_____    |               |
| ____ 节点以上      | ¥_____    |               |

☐ 阶梯定价，如上表所示

(四) 可选增值服务报价（如有）

| 序号 | 服务项     | 单位 | 单价（元，含税） | 备注           |
|----|---------|----|----------|--------------|
| 1  | 定制化开发   | 人天 |          | 按需提供，报价为参考单价 |
| 2  | 驻场技术支持  | 人天 |          | 超出质保期后       |
| 3  | 其他（请列明） |    |          |              |

三、计费方式说明

1、是否支持按年订阅（SaaS/Annual Subscription）模式：☐ 支持 ☐ 不支持

如支持，年订阅费率为：¥\_\_\_\_\_/年

2、是否存在最低起售配置要求：☐ 是 ☐ 否

如“是”，最低起售配置为：

中心化部署：最低\_\_\_\_租户/套

分布式部署：最低\_\_\_\_节点/套

3、是否可接受项目制整体报价与框采框架协议的价格联动机制（即项目量大时下单是否自动适用更低折扣）：☐ 可以 ☐ 不可以

四、批量折扣机制

如本次框采有效期内累计采购量达到以下门槛，可触发额外折扣：

| 累计采购量                        | 折扣比例  | 适用条件 |
|------------------------------|-------|------|
| 累计采购____套（中心化）或____节点（分布式）以上 | ____% |      |
| 累计采购____套（中心化）或____节点（分布式）以上 | ____% |      |

如果框采期内累计采购量较大，是否愿意在本轮报价基础上进一步下浮？☐ 愿意 ☐ 视情况——如愿意，请提供最低可接受的降价底线或浮动空间说明。

五、硬件及部署环境要求

本报价是否包含配套硬件：☐ 包含 ☐ 不包含

如不包含，请提供推荐的硬件配置清单（最低配置要求）：

配置项    最低要求    推荐配置

CPU \_\_\_\_\_

内存        \_\_\_\_\_

硬盘        \_\_\_\_\_

网络        \_\_\_\_\_

操作系统    \_\_\_\_\_

数据库      \_\_\_\_\_

信创适配情况：

操作系统已适配：☐ 麒麟 ☐ 统信 ☐ 欧拉 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

CPU 已适配：☐ 鲲鹏 ☐ 飞腾 ☐ 海光 ☐ 龙芯 ☐ 申威 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

数据库已适配：☐ 达梦 ☐ 人大金仓 ☐ 南大通用 ☐ 瀚高 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

#### 六、特殊配置说明及澄清

如本次报价与首轮报价存在差异或有其他需要说明的事项，请在此说明：

#### 三、方案（如有）

需提供一些优势说明。

## 第二部分 技术要求

| 系统                | 模块     | 功能     | 描述                                                                               | 是否演示 | 分数 | 打分依据                                          |
|-------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------------------------------------|
| 数据沙箱<br>(中心化/分布式) | 开发项目管理 | 开发项目列表 | 展示数据开发项目列表，包括项目名称、创建人、创建时间、开发方式、环境状态、开发方式等，支持增、删、改、查                             | 是    | 1  | 支持项目的概览查看：0.5分<br>支持项目的动态管理：1分                |
|                   |        | 开发项目创建 | 支持创建数据开发项目，编辑项目名称，关联数据资源，选择开发方式等                                                 | 是    | 1  | 支持项目的基本信息编写：0.5分<br>支持关联数据源、抽取数据资源进入项目对应沙箱：1分 |
|                   | 数据管理   | 数据目录   | ★支持查看授权进入沙箱的数据信息，包括元数据信息、数据提供方、数据有效期、使用控制等，应支持文件、api、库表三种类型数据；支持全模态数据的处理，如png 格式 | 是    | 3  | 数据格式支持全模态数据，无限制，库表支持国产化数据库：3分                 |
|                   |        | 数据抽样   | ★支持数据提供方对真实数据进行抽样，形成测试数据；                                                        | 是    | 5  | 仅支持一到两种抽样方法，无法配置：1分                           |

|  |      |                 |                                                                                            |   |   |                                                              |
|--|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------|
|  |      |                 | 抽样方法如支持自定义编写代码执行抽样，灵活实现随机抽样、分层抽样、整群抽样（分块）、等距抽样等                                            |   |   | 支持三种以上的抽样方法，支持灵活配置：3分<br>支持三种以上的抽样方法，支持灵活配置，支持自定义编写代码执行抽样：5分 |
|  |      | 数据脱敏            | ★支持数据提供方对真实数据进行脱敏，形成测试数据，提供三种以上的脱敏方法如掩码脱敏、替换脱敏、哈希脱敏、取整脱敏（数值模糊）、空值 / 清除脱敏（彻底删除）等脱敏方法，生成测试数据 | 是 | 5 | 支持三种以上的脱敏方法，支持灵活配置：3分<br>支持三种以上的脱敏方法，支持灵活配置，支持自定义编写代码执行抽样：5分 |
|  |      | 使用控制            | 支持对数据及数据开发成果设置使用控制，包括使用期限控制、开发结果导出控制、访问时间控制等                                               | 是 | 2 | 仅支持对原始数据的控制：1分<br>支持对原始数据、开发结果的控制：2分                         |
|  | 数据计算 | 沙箱方式<br>开发-程序计算 | 支持对 JAR 计算，支持 JAR 包上传、版本管理和在线调试运行；支持开发/生产双模式沙箱环境                                           | 是 | 2 | 支持程序上传、调试、运行：1分<br>支持开发/生产双模式沙箱环境：2分                         |

|  |  |                                       |                                                                                                                      |   |   |                                                                                                          |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 沙箱方式<br>开发-数<br>据分析<br>-SQL 自<br>定义函数 | ★数据分析开发方式对应的<br>函数开发与管理功能；支持<br>sql、python 代码编写、函<br>数开发, 具备 Python 生态库<br>导入能力                                      | 是 | 3 | 支持 sql、python 代码编<br>写、函数开发, 具备<br>Python 生态库导入能<br>力: 3 分                                               |
|  |  | 沙箱方式<br>开发-数<br>据分析-<br>任务管理          | 沙箱数据分析方式开发的任<br>务管理功能, 包括任务创建、<br>运行、调试等管理功能                                                                         | 是 | 3 | 具备调试运行能力, 展示<br>结果: 3 分                                                                                  |
|  |  | 沙箱智能<br>建模-自<br>定义算法                  | ★支持将建模、数据处理、jar<br>包等调试完成的产品发布为<br>API, 并提供对外授权访问控<br>制, 包括授权用户、ip 白名<br>单、时间范围等                                     | 是 | 3 | 支持将建模、数据处理、<br>jar 包等调试完成的产品<br>发布为 API, 并提供对外<br>授权访问控制, 包括授权<br>用户、ip 白名单、时间范<br>围等: 3 分               |
|  |  | 沙箱智能<br>建模-建<br>模组件                   | ★建模组件包括组件生产、查<br>看、设置、执行等。包括数<br>据资源组件查看、资源设置;<br>支持三种以上的组件如数据<br>对齐、特征对齐、KNN、<br>Kmeans、DNN、逻辑回归、<br>线性回归、二分类、woe 转 | 是 | 5 | 数据处理、特征工程、机<br>器学习算法等各 1-3 项,<br>仅满足基础使用: 3<br>覆盖主流机器学习、深度<br>学习算子类型, 包括特征<br>工程、线性回归、树模型、<br>神经网络等算法: 5 |

|  |      |               |                                                                                                                  |   |   |                                                                                        |
|--|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |               | 换、异常值处理、缺失值处理、唯一值筛选、特征分箱、标准化、相关系数等组件                                                                             |   |   |                                                                                        |
|  |      | 沙箱智能建模-可视化建模  | 支持系统内置可视化建模模版信息，方便开发人员快速引用操作，参与模型全生命周期管理，确保模型信息的准确和完整。模型可视化功能，包括画布新建、编辑、保存、执行、撤销、放大、缩小等功能，支持"拖拉拽"形式的算法编排，支持单步执行。 | 是 | 3 | 仅提供模型可视化功能：<br><br>1 分<br><br>支持丰富的模型可视化编辑功能，支持模型版本管理，支持内置模板，支持"拖拉拽"形式的算法编排，支持单步执行：3 分 |
|  |      | 沙箱智能建模-模型报告信息 | ★支持模型报告信息操作，参与模型全生命周期管理，确保模型信息的准确和完整。<br><br>包括特征筛选、手动筛选、模型残差分析、树模型结构查看等                                         | 是 | 3 | 仅支持生成固定模型评估报告：1 分<br><br>支持配置模型评估报告中的评估指标，参数等：<br><br>3 分                              |
|  | 资源管理 | 沙箱资源申请        | ★支持对沙箱资源申请，包括延期、规格变更等，支持 GPU、CPU、内存、存储的                                                                          | 是 | 3 | ★支持 GPU、CPU、内存、存储设置：3 分                                                                |

|  |            |                    |                                         |   |   |                                                                              |
|--|------------|--------------------|-----------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------|
|  |            |                    | 规格设置                                    |   |   |                                                                              |
|  |            | 沙箱资源<br>审核         | 支持供数方或运营方审批沙箱资源申请，审核后自动拉起沙箱实例           | 是 | 2 | 固定审批流程：1分<br>支持审批流程：2分                                                       |
|  | 模型审批<br>管理 | 模型审批<br>管理         | 支持供数方对开发方的模型发布申请进行查看和审批，包括执行查看测试数据运行结果等 | 是 | 3 | 仅支持查看模型申请及审批：1分<br>支持供数方设置参数，执行并查看测试数据运行结果：3分                                |
|  | 日志管理       | 日志管理               | 记录数据开发和运算的操作日志                          | 是 | 3 | 仅支持记录操作日志：1分<br>详细记录操作日志，和数<br>据计算涉及的算法等信息：3分                                |
|  | 系统对接       | 工具开<br>通、部署、<br>计费 | ★支持开通租户及资源规格分配、规格变更、自动部署、资源计费、费用上报      | 否 | 3 | 支持资源规格、租户的对<br>接：1分<br>支持开通租户及资源规<br>格分配、规格变更、自动<br>部署、资源计费、费用上<br>报的全部对接：3分 |
|  |            | 数据推送               | ★与可信数据流通平台打通，支持可信数据流通平台将数               | 否 | 2 | 支持数据推送、控制策略<br>对接：2分                                                         |



|  |      |        |                                                        |   |   |                                             |
|--|------|--------|--------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------|
|  |      |        | 据推送至沙箱，支持开发结果推送至可信数据流通平台；支持对接可信流通平台数据访问、使用控制策略         |   |   |                                             |
|  |      | 操作日志上报 | ★数据开发和运算的操作日志上报可信数据流通平台                                | 否 | 2 | 支持日志上报：2 分                                  |
|  | 配套服务 | 交付文档   | ★需求规格说明书、概要设计、详细设计、数据库设计、接口设计、部署方案、部署报告、测试方案、测试报告、测试用例 | 否 | 3 | 承诺配合按照客户要求提供相应文档                            |
|  |      | 测评     | ★配合完成项目的第三方测试、等保、密评，和问题处理                              | 否 | 3 | 承诺配合按照客户完成相关测评                              |
|  |      | 信创适配   | ★数据库适配信创国产化                                            | 否 | 3 | 承诺按照客户要求完成国产化适配                             |
|  |      | 运维     | ★支持在运维期间的问题处理                                          | 否 | 3 | 承诺提供相应的问题处理能力                               |
|  | 性能要求 | 性能要求   | ★并发任务数                                                 | 否 | 3 | 任务数>500:1 分<br>任务数>1000:2 分<br>任务数>2000:3 分 |
|  |      |        | ★分布式沙箱单节点并行沙                                           | 否 | 1 | 满足：1 分                                      |
|  |      |        |                                                        |   |   |                                             |

|  |      |      |                    |   |    |                                                                   |
|--|------|------|--------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------|
|  |      |      | 箱实例数：≥16 个 / 节点    |   |    |                                                                   |
|  |      |      | ★结构化文本批量处理吞吐量      | 否 | 1  | ≥30GB/h                                                           |
|  | 案例要求 | 案例要求 | ★具备沙箱相关的同类案例证明     | 否 | 6  | 每个案例 2 分，最高 6 分                                                   |
|  | 附加优势 | 附加优势 | ★支持沙箱系统全部源码或部分源码交付 | 否 | 10 | 支持沙箱系统源码交付：<br>10 分<br>项目定制开发代码及应用层代码交付：8 分<br>项目定制开发代码交付：<br>5 分 |
|  |      |      | 扩展节点报价（分布式）        | 否 | 10 | 单节点报价<10 万：5 分<br>不限节点数量：10 分                                     |

注：★为必要功能。

## 第三部分 采购合同

### OEM 框架协议

合同编号：\_\_\_\_\_

甲方（买方）：中电云计算技术有限公司

乙方（卖方）：供应商公司全称

甲方和乙方单方分别被称为“一方”，共同被并称为“双方”。

双方通过签署本协议将建立一个涵盖所有由乙方向甲方 OEM 提供的产品和服务的采购关系。甲方与乙方可以选择达成一个或多个通过援引加入本协议的工作说明和/或工作授权书。

#### 1 定义

2 除非双方另有约定或根据上下文另有解释，否则在本协议中下列术语的含义如下：

2.1 “**本协议**”：本协议包括本协议及相关工作说明和/或工作授权书。

2.2 “**产品**”：是指甲方在工作说明和/或工作授权书中指明并由乙方根据本协议向甲方交付的任何软件、硬件及其他部件或材料。本协议项下产品包括作为或用于证明服务工作成果的可交付物。

2.3 “**服务**”：是指甲方在工作说明和/或工作授权书中指明的由乙方履行的工作。

2.4 “**可交付物**”：是指乙方按工作说明和/或工作授权书规定为甲方准备或提供的各种物品。可交付物包括产品及相关的支持文件、文档及工具。

2.5 “**支持文件**”：是指与产品有关的任何用户许可协议、产品说明书、图纸、电路图、用户手册、市场推广材料、合格证、保修承诺和证书及其他类似的文件资料。

2.6 “**保证**”：是指乙方就其产品和/或服务的状况、质量或性能所作出的明示或默示的承诺。在中国大陆地区，保证可能被称为“保修”或“三包”等，在某些司法管辖区域内则被称为“保固”或“保用”。

2.7 “**前置期**”：是指从乙方收到甲方工作授权书至完成备货所需要的时间，前置期有时被称为“Lead Time”、“交期”或“购运周期”。

2.8 “**关联机构**”：一方的关联机构是指由一方直接或间接控制；或直接或间接控制一方；或与一方受同一家公司直接或间接控制的机构。这里的“控制”是指直接或间接地拥有影响所提及公司管理的能力，无论是通过所有权、有投票权的股份、协议或其他方式。

2.9 “**工作说明**”：是指标示为工作说明的由双方签署并援引本协议的文件。工作说明用于描述本协议项下提供的可交付物和/或服务，包括其规格、交验条件、价格、交付地点、前置期以及其他适用于这些产品和/或服务的条款和条件。除非某个工作说明被指明为工作授权书，否则工作说明并不批准授权乙方交付任何产品或履行任何服务。此类授权批准将仅通过生效工作授权书（如采购订单）作出。

2.10 “**工作授权书**”：是指甲方通过电子或纸面等方式给乙方发出的根据本协议交付产品和/或服务的指令。工作授权书可能包括订单、确认书、经甲方确认的报价单或其他类似文件的多个或其中之一。

### 3 协议结构

本协议用于确定双方建立本协议项下业务合作关系的基本条款和条件。双方及双方各自关联机构均可援引本协议签署相关工作说明和/或工作授权书，除另有约定外，本协议的条款和条件适用于援引本协议签署的工作说明和/或工作授权书。甲方关联机构签署的工作说明和/或工作授权书均为乙方或乙方关联机构与甲方关联机构之间的独立合同，甲方将不就甲方关联机构在某工作说明和/或工作授权书项下的任何作为或不作为对乙方或乙方的关联机构负责，甲方关联机构的任何作为或不作为也不构成甲方与乙方之间对基础协议和工作说明的违约。双方各自关联机构援引本协议签署了相关工作说明和/或工作授权书，仅就该工作说明和/或工作授权书而言，本协议所称的甲方和乙方，分别是指双方各自的关联机构。

### 4 工作说明

4.1 乙方将按相关工作说明和/或工作授权书中的规定提供产品和/或服务。仅在收到甲方的工作授权书后，乙方方可开始工作。甲方可要求对工作说明和/或工作授权书进行更改，乙方将向甲方提供更改所产生影响的说明。甲方接受的更改将列入

双方签字盖章的经修改的工作说明和/或工作授权书或变更通知单中。乙方同意接受所有符合本协议条款和条件的工作授权书。

4.2 签发本协议规定的工作说明和/或工作授权书的甲方任何关联机构均可行使甲方在本协议项下的任何权利，并享有甲方在本协议项下的所有权利、利益、保护和救济。如采购数量会影响定价的话，所有由甲方及甲方关联机构执行的采购数量，将被合计用于计算可交付物和服务的价格。

4.3 双方明确地理解，除非存在生效工作授权书，甲方并没有义务向乙方采购任何产品。而且，本协议及相关工作说明和/或工作授权书均不禁止甲方从其他渠道获得相同或类似的产品或服务。

## 5 订购和交付

5.1 甲方将根据其需要发出工作授权书订购任何产品和服务。工作授权书可以通过信函、电子邮件、传真等方式发出，工作授权书经加盖双方有效印章确认为有效。工作授权书除应包含具体的业务信息外，还应包括所援引的相关工作说明的合同信息。但无论是否明确援引，乙方所提供的属于本协议范围的产品和/或服务，均受所本协议条款和条件的约束，除非该工作授权书明确援引了另外的协议。

5.2 对未在有效工作授权书中明确记载的产品和/或服务所产生的费用，甲方无义务承担。乙方不得拒绝有效的工作授权书。如果乙方认为工作授权书是无效的，乙方应立即告知甲方。甲方可能要求对工作说明和/或工作授权书进行变更，乙方应向甲方说明这种变化可能导致的影响。如果甲方同意，这些更改将由双方以书面形式来明确。

5.3 乙方将按相关工作说明和/或工作授权书中指定的地点按时交付产品和服务。乙方不应在工作说明指定的时间前交付产品。甲方可拒绝接受提前交货。如甲方接受提前交货，乙方应承担实际交付日至约定交付日期间的存储费用。如果工作授权书指定的前置期比工作说明短，乙方将使用其最大努力满足工作授权书中指定的交货日期。

5.4 乙方未按时交货的，甲方可选择：(A) 授予乙方一个宽限期；(B) 要求乙方每迟延一（1）天向甲方支付延期交付产品总金额百分之一（1%）的违约金；和/或(C) 终止相关工作授权书或订单。以上处理均不影响甲方依法或依本协议可获得

的其他救济。

## 6 价格、支付和税款

6.1 产品和/或服务的价格在工作说明或工作授权书中确定。除非另有约定，上述价格是乙方将产品和/或服务交付至甲方指定地点的全部价款，已经包含了所有相关的人力、材料、管理、许可、运输、保险、税费等成本的补偿及其他合理对价。甲方有权从支付的费用中扣除根据法律要求应由乙方承担的税款（“代扣税款”），但将根据乙方的要求提供相关的证明。

### 6.2 支付方式：

甲方按采购订单分阶段向乙方付款：

（1）在甲乙双方签订采购订单之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付采购订单总价款的【20】%；

（2）在甲方对乙方完成初验后 15 个工作日内，甲方向乙方支付该采购订单约定总价款的【30】%；

（3）在甲方对乙方完成最终验收合格后 15 个工作日内，甲方向乙方支付该采购订单约定总价款的【40】%；

（4）全部软件安全运行无问题且质保期届满后，甲方向乙方支付该采购订单总价款的【10】%（即质保金），质保金不计利息。

（5）甲方选择以汇票、支票、现金或其他合理可行的方式向乙方支付无争议的货款，相关工作说明和/或工作授权书对此另有约定的，按该约定执行。甲方未能按时付款的，按中国人民银行公布的同期流动资金短期贷款基准利率向乙方支付违约金。乙方应确保其提供的财务和银行信息准确无误。

## 7 检验和接受

7.1 甲方在在工作说明、工作授权书中确定的验收时间内进行验收；工作说明、工作授权书没有约定的，在签收产品和/或服务之日起 15 个工作日，甲方可自行或委托第三方对乙方交付的产品和/或服务进行检验，乙方应提供合理协助。验收合格，甲方签署验收合格证明。若产品和/或服务有任何质量问题，甲方应在上述约定期内向乙方提出书面异议，否则视为验收合格。甲方有权部分或全部拒绝接受经验收不合

格的产品或服务的交付，乙方应在收到异议后对异议产品和/或服务进行补足、更换或修正，直至验收合格。如甲方要求，乙方应自担费用以加急方式重新交付合格的产品和/或服务。因交付不符产生的检查、处理和退货及其他费用包括延迟交付违约金和因此造成甲方的全部损失均由乙方承担。支付价款不是对乙方产品和或服务的接受。并且甲方接受产品和或服务并不减免乙方对产品及可交付物应当承担的义务和责任，对甲方或甲方用户在使用产品时发现的产品在设计、安装、制造、材料和工艺等方面的瑕疵，乙方仍应按本协议规定承担保证责任。产品及其他可交付物的所有权及风险自产品接受并验收合格之日起转移给甲方。如可交付物是或含有软件，则除非另有约定，软件是许可使用而非销售。

7.2 甲方将按以下规格、标准和要求检验乙方交付的产品和/或服务：(A)双方约定的或乙方承诺的产品和/或服务应符合的规格、标准和要求；(B)最终用户文件或产品支持文件（包括但不限于产品说明书和用户手册）中所描述的产品应具备的规格、功能和性能；(C)国家、行业或地方任何现行的和本协议执行期间实施的相关标准；及(D)所有现行的和本协议执行期间实施的可适用法律的要求。上述标准、要求不一致的，以标准更高者为准。如无上述可参照规格、标准和要求，则乙方提供的产品和/或服务应能使甲方实现协议目的并满足甲方及甲方用户的需求。

7.3 乙方提供产品的保证期按工作说明和/或工作授权书规定执行，如无规定则为交付甲方并经验收合格后（ 36 ）个月。但无论如何，产品的保证期不应低于根据国家有关规定及良好行业惯例确定的期限。乙方在承诺的保证期内对产品的故障、损坏和失灵或其他与本协议保证条款的不符应在甲方可接受的合理时间内提供免费的修理、更换或退货，并承担因此发生的其他相关合理费用。乙方应在产品交付后合理期限内对产品提供保外服务，包括产品修理、部件供应及其他保证产品正常使用的支持，只收取合理的材料费及人工费。质保期内，产品出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后，2小时内做出回应，24小时内到甲方现场进行修复，负责排除缺陷、修理或更换相应的产品(包括软件和硬件)，所有费用(包括但不限于运输及保险费)由乙方承担。否则，甲方有权请第三方进行修复，甲方按照实际产生费用和损失优先从质保金或未付合同款项中扣除，不足部分，乙方需另行支付。乙方解决上述问题期间，乙方应提供临时的备机或备件，使得产品所提供的主要功能依然在原使用现场可以得到保障。乙方更换的所有产品的质保期从更换完成之日起重新计算。

7.4 甲方有权根据自己的判断要求定期或不定期对乙方进行合格供应商认证，并在乙方或原厂商的工厂对产品工艺、物料和品质控制等相关流程作现场检验，乙方应提供合理的配合。如甲方在乙方或原厂商场所作检验或测试，乙方应免费或协调原厂商为甲方的检验人员提供合理的设备及协助。乙方提供的产品应通过出厂测试和检验，并向甲方提供质量合格证书。如甲方要求，乙方应向甲方提供其产品品质控制流程、标准、检验方法等文件和信息。

## 8 保证

8.1 乙方提供如下持续的陈述和保证：（A）乙方有权签署本协议并且乙方对本协议的履行将符合任何乙方受约束或将要受约束的合同条款、义务和法律要求；（B）不存在已经或可能发生的针对乙方且可能会影响甲方本协议项下权利或甲方或其用户使用或销售产品的任何索赔、他项权或诉讼；（C）产品和服务不会侵犯任何第三方的隐私权、形象、声誉或知识产权；（D）乙方已经向甲方书面披露包含在产品或服务中或与之相关的任何第三方代码，并且乙方及产品和服务遵守和符合所有适用于该第三方代码的许可协议，未经甲方事先书面同意，产品中不包含任何开源代码；（E）产品不存在设计瑕疵；（F）产品在规定的保证期内不存在材料和工艺上的瑕疵，为避免疑问，保证期的规定并不限制按本协议规定在保证期外乙方应承担的义务和责任；（G）产品可安全用于其预期的和可预见的用途，并符合本协议项下的各项保证、规格和要求；（H）服务将由有充分技能、经验的人员以专业的技能提供；（I）产品中将不含有有害代码，且不会使用电子自助程序；（J）乙方充分了解并且已经和将会充分遵守所有可适用的进出口法律、法规、命令和政策（包括但不限于中国、美国及相关国际组织的进出口管制法律和条约）；（K）除为履行本协议的目的且仅限于在必要的限度内，乙方不跨国家或地区使用、披露或转让为甲方处理制作的可以鉴别个人身份的任何资料（“个人数据”）；（L）乙方将遵守所有适用的数据隐私权法律和法规，将为个人数据实行和保持相应的技术保护和其他保护，充分配合甲方访问、修改和销毁乙方拥有的个人数据的要求；（M）乙方在乙方提供的相关支持文件、市场材料中对产品和服务功能、特征及用途的描述是真实和全面的，甲方及其用户将依据这些材料制作他们自己的材料；并且（N）乙方没有并且也不会将包含在产品中的或与之相关的任何权利以与本协议不符的方式许可给包括乙方关联机构在内的任何第三方，或通过包括乙方关联机构在内的任何第三方使用、实施或办理权利申请。



8.2 甲方陈述和保证：（A）甲方有权利签署和执行本协议；并（B）将按本协议的规定支付约定的价款。

8.3 双方可能在相关工作说明和/或工作授权书中就其项下的产品或服务作出附加的陈述和保证，这些附加的陈述和保证适用于相关工作说明和/或工作授权书。上述保证取代所有其他保证和条件，无论是明示的还是默示的，包括那些有关适销性和适用于某特定目的的保证和条件。

8.4 如乙方的可交付物或服务与上述保证不符，乙方应承担费用及时修改或替换可交付物或重新提供服务。如果乙方未能这样做，甲方可自行或委托第三方修改或替换可交付物或重新提供服务，乙方应当补偿甲方因此发生的实际和合理的费用及损失。上述处理并不限制甲方采取依法可以采取的其他救济措施的权利。

8.5 乙方提供的产品由于发生质量问题，给甲方或最终用户造成停产或其他损失的，乙方应对由此给甲方或最终用户造成的全部损失进行赔偿。

## **9 知识产权和许可**

9.1 乙方授予甲方所有必要的知识产权许可，使甲方能够自行或通过第三方推广、分销、销售、使用、支持、维护本协议项下的产品。除非相关工作说明和/或工作授权书中另有明确规定，上述许可是非排他、永久和许可费清结的，并且，对于任何软件、文档或出版物，仅限于为本协议的目的，上述许可包括复制并以包括但不限于硬盘驱动器、光盘、软盘、磁带、只读存储器、以及通过互联网或电子公告牌等方式发行的权利，无论是单独还是与甲方或第三方材料结合。以上许可适用于这些软件、文档或出版物的任何更新、升级、改进和替换。

9.2 如需要甲方提供任何材料，包括但不限于任何技术、部件或其他物料，在相关工作说明和/或工作授权书中规定，仅在执行本协议的必要范围和限度内，经甲方另外事先书面授权同意，乙方可使用甲方的商标、商号、专利、作品和/或甲方拥有的其他知识产权。乙方使用甲方的材料及知识产权应符合甲方指示或同意的规格和标准，且仅限于用于甲方指定的产品或服务上，并交付给甲方或甲方指定的接收方，不得用于任何其它目的。

9.3 除非相关工作说明和/或工作授权书或甲方事先书面授权中另有明确规定，否则甲方未授予乙方使用甲方商标、专利或其他知识产权的权利。

## 10 保密

10.1 本协议签署前及在本协议期限内，一方（“披露方”）曾经或可能向对方（“接收方”）披露该方的商业、技术或其他信息、资料，这些信息或资料在披露时被指定为保密（或有类似标注），或在保密情况下披露，或依双方合理商业判断应为保密信息（“保密信息”）。在相关保密信息披露后的三（3）年内，接收方必须：

（A）对保密信息进行保密；（B）仅为本协议的目的使用保密信息；并且（C）除为履行职责确有必要知悉保密信息的该方雇员（或其关联机构、律师、会计师或其他顾问）外，不向其他任何人披露保密信息，且上述人员应签署严格程度不得低于本条规定的书面保密协议或承诺。

10.2 前款规定的义务对以下信息不适用：（A）在披露时已属于或在披露后进入公共领域的信息，但因接收方违反保密义务所导致的除外；（B）在披露时接收方已经掌握的且对其不承担保密义务的信息；（C）在未违反本协议的情况下接收方从披露方之外的来源获得的信息；（D）由披露方在未附带保密义务的情况下提供给第三方的信息；或（E）接收方未利用披露方披露的信息独立开发的信息。

10.3 相关工作说明和/或工作授权书终止后或经披露方随时要求，接收方应（A）向披露方归还（或经披露方要求销毁）根据相关工作说明和/或工作授权书提供的包含披露方保密信息的所有材料（包括其复制件）；并（B）在披露方提出此项要求后十（10）日内向披露方书面保证已经归还或销毁上述材料。尽管有上述规定，接收方不得被要求修改、删除或销毁在正常业务执行过程中自动生成的含有保密信息的备份电子媒介，但无论如何，只要备份媒介中包含保密信息，本协议项下保持保密信息机密性，以及仅按本协议允许使用保密信息的所有义务，将继续具有完全和充分的效力。

10.4 如乙方违反本协议的不使用和保密义务，则每发生一次，甲方可要求按下列方式处理：（A）由乙方承担费用按甲方的指示采取有效的方法对保密信息进行保密；和/或（B）乙方向甲方支付五（5）万元人民币的违约金；如乙方将保密信息提供、泄露给甲方的竞争对手，则违约金支付额应增加至二十（20）万元人民币。

10.5 如各方就本协议项下业务另外签署了保密协议，则双方交流的信息依该协议保护。在不限制本协议任何规定的条件下，保密义务适用于所有规格、需求和支持文件。本协议的条款和条件应视为保密信息。

## 11抗辩和补偿

11.1 对乙方及其人员因违反本协议的保证或其他条款而引起的任何第三方向甲方、甲方关联机构、甲方合同厂商及甲方人员的任何索赔、交涉、禁止、调查、处罚、诉讼、判决或裁决，乙方应为甲方抗辩，或在甲方的要求下合作抗辩，保证甲方、甲方关联机构、甲方合同厂商及甲方人员的利益不受损害，乙方并应承担因此而产生的所有赔偿、罚款、律师费和损害赔偿。在这种索赔、交涉、禁止、调查、处罚、诉讼、判决或裁决已经发生或有证据表明可能发生时，乙方应自行承担费用并按如下程序采取可行的补救措施：（A）使甲方得到继续使用产品或获得服务的权利；（B）修改涉嫌侵权的技术，使其不侵犯他人权利并符合本协议；（C）用不侵权且符合本协议的技术替换侵权的技术；和/或（D）如甲方有要求，甲方可向乙方退回产品或停止使用服务，乙方应退还已付金额，赔偿甲方因此遭受的损失。当甲方知道会发生上述条款所列索赔、交涉、禁止、调查、处罚、诉讼、判决或裁决时，应及时通知乙方并为乙方提供合理的支持，提供相关支持的费用由乙方承担。但无论如何，乙方的上述抗辩和补偿义务不适用于下列情况：（A）甲方以乙方不能事先合理预见的方式使用了产品或服务；或（B）甲方要求乙方使用了甲方提供的材料或技术，并且如果没有上述使用则不会发生侵权或索赔。

11.2 任何违反相关工作说明和/或工作授权书、保密协议及其它相关协议的行为均视为对本协议的违反。如本协议约定的违约金不足以弥补守约方损失，守约方有权要求违约方进一步补偿。本协议所称损失包括违约行为所致守约方包括寻找替代服务所增加的费用在内的损失及守约方为处理违约事件所发生的包括调查、仲裁、诉讼、律师等法律费用在内的合理费用和开支。

11.3 除本协议另有明确约定外，本协议和相关工作说明和/或工作授权书约定的到期应付的退款、违约金或赔偿金应在明确责任后十（10）日内付清，否则按逾期付款处理。守约方可以从其应向对方支付的到期应付款中直接扣除上述款项。甲方有权在书面通知乙方后从应付乙方的费用中抵扣乙方依据本协议或甲方与乙方的其他协议应向甲方支付的费用或其他款项。

## 12期限和终止

12.1 本协议有效期为自生效日起【三】年或被任何一方依据本协议终止。在法律允许的范围内，任何一方均有权在另一方严重违反本协议、无力偿还债务或申请或

被申请破产（统称为“事由”）情况下，通过提前三十（30）天书面通知终止本协议，而不需承担任何撤销费用。如果没有尚未履行的或尚未执行完毕的工作说明或工作授权书，任何一方无须任何事由均可终止本协议。

12.2 相关工作说明和/或工作授权书的期限在该工作说明和/或工作授权书中规定。甲方可经书面通知乙方终止一个或多个工作说明和/或工作授权书，无论是否有终止事由。如甲方在无终止事由的情况下终止一个工作说明和/或工作授权书，甲方将对乙方在终止日前的工作进程中发生的实际和合理费用予以补偿，前提是乙方能够证明乙方尽了合理努力以降低此类费用。无论如何，甲方的补偿将不超过被终止的工作说明和/或工作授权书中规定的相关可交付物和服务的价格。如终止因乙方原因导致，因终止导致的损失由乙方承担。

12.3 相关工作说明和/或工作授权书被终止的，乙方应停止工作并向甲方提交一个所有的已经完成和部分完成的可交付物或服务的详细清单。甲方可基于自己的选择要求乙方交付已经完成或部分完成的可交付物以及尚在进行中的工作。无论本协议是否到期或终止，如果某个工作说明和/或工作授权书援引了本协议，则仅为履行该工作说明和/或工作授权书的目的，本协议将仍然继续有效。

12.4 本协议因任何原因终止后，双方在本协议项下的权利义务立即终止，但本协议项下保证、救济、知识产权及保密、抗辩和补偿、法律适用和管辖、一般条款及其它依其性质应当延续其效力的条款继续有效。协议终止并不影响任何一方对因另一方违约或侵权行为造成的损失进行索赔的权利。

## 13 保险

13.1 在可行的情况下，乙方应自行承担费用购买和维持有关下列事项的适当的足够的责任保险：（A）对因乙方的可交付物和服务及工具或设备等导致的人身损害和/或财产损失（包括数据损失）的责任进行保险；（B）对在甲方场所和/或为甲方提供服务的乙方人员和动产的保险。乙方可用上述保险金额或自己的费用补偿甲方或甲方用户因乙方可交付物和服务责任问题导致的损失（包括合理的律师费以及其他为寻求补偿权利而支付的相关费用）。甲方不对位于甲方场所的属于乙方和/或乙方分包商的动产损失及人员伤害承担责任。如甲方要求，乙方应向甲方提供保险文件以证明此承保范围。

## 14记录 and 核查

14.1 乙方应保留完整且准确的与本协议有关的财会和业务记录。此类记录的保留期限按当地法律要求执行，但最短应不少于相关工作说明和/或工作授权书执行完毕或终止后三（3）年。所有财会记录的保留均应符合普遍接受的财务会计准则。本协议相关条款有效期间，经提前二十四（24）小时通知，甲方可委任其内部或外部代表对乙方的记录和与本协议相关的乙方设施、设备、物料进行核查，乙方应根据甲方的要求向甲方提供此类记录并配合相关核查，以证明乙方在各方面遵守了本协议和相关工作说明和/或工作授权书。甲方将与其代表签署单独的保密协议或含有保密条款的委托协议，要求核查人员对核查信息承担保密义务。核查的费用将由甲方承担，但如经核查发现乙方未严格遵守本协议或相关工作说明或工作授权书，则乙方应承担全部检查费用。

## 15一般条款

15.1 **独立主体。**双方并未通过本协议的签署而建立任何合伙、联营、代理或信托等关系，并且双方也无意建立类似关系。在本协议期间内可能用于描述双方关系的“合作”及其他类似用语是用于表明双方合作的精神，本协议的任何内容及其执行均不表明或导致（无论是明示还是默示）双方之间存在或产生了任何法律上的雇佣、委托代理、合伙、信托、联营或合资关系。除非另有明确的书面授权，否则任何一方均不得代表另一方行事，也不得以任何方式为另一方创设任何义务或向第三方表明另一方将以任何方式对其行为（作为或不作为）负责。甲方不得被视为乙方与任何第三方之间任何合同的当事人。甲方与乙方应自行独立对各自为履行本协议项下的权利和义务产生的成本和费用负责。

15.2 **分包和转让。**未经它方事先书面允许，任何一方不得将本协议的部分或全部权利或义务转让、转包或分包给任何第三方，但甲方将本协议的部分或全部权利或义务转让给甲方关联机构的情况除外（此处甲方关联机构不受2.8条中枚举所列限制），该转让通知自书面送达至乙方之日起生效。如经甲方事先书面同意，乙方将本协议项下的部分或全部权利义务转包或分包给任何第三方的，并不免除或减轻乙方在本协议项下应承担的义务和责任，乙方应就第三方的行为向甲方承担连带责任。甲方可根据其业务模式安排其关联机构执行本协议项下的部分或全部业务。

15.3 **全部协议。**本协议是乙方与甲方之间就本协议标的达成的全部、最终和排

它的约定，本协议条款取代双方之间在本协议达成前或在本协议签署过程中有关本协议标的所做的任何和所有的交流、声明、谅解或协议，无论是书面的还是口头的，但保密协议除外。乙方报价单、确认书以及其他双方交易文件，以及双方在本协议执行过程中无论通过任何不符合本协议约定的修改方式就本协议标的所做的任何附加的及与本协议不同的条款均应被视为无效。

**15.4 修改。**除非且直至以准确援引本协议的书面补充协议形式明确规定，并加盖双方各自有效印章确认或由双方各自经充分和有效授权的代表签署，否则对本协议的任何修改均无效。此类修改应仅适用于补充协议规定的情形。

**15.5 可分割。**如本协议的任何条款被有管辖权的裁判机构裁定在某些方面无效或不可执行，且这种无效或不可执行性不会对双方在本协议中的权利义务造成实质性的影响，则本协议将继续有效。任何被裁定为仅在某些方面或某种程度上无效或不可执行的条款，在未被裁定为无效或不可执行的程度或范围内仍然具有完全的效力。

**15.6 解释。**本协议中使用的标题仅为阅读方便而设定，不取代和修改合同条款或用于对条款的解释。本协议由双方具有相应知识和经验的代表在友好协商的基础上达成，双方同意本协议的所有条款和条件均考虑了合理对价，且双方的法律顾问也参与了条款的审核，为此，双方在任何情况下均不会试图以不合理为由否认任何条款的效力，同时双方同意放弃就含义不清的条款做出对协议起草方做不利解释的权利。

**15.7 非弃权。**本协议的有效弃权须经弃权方书面确认。双方任何一方的任何作为或不作为（包括检查、疏于检查、接受延期的交付，或接受任何可交付物或支付任何价款）均不构成对任何权利的放弃。一方因任何原因疏忽、延误了对某项权利的行使，或对另一方违约或侵权行为的追究，并不表示其已经放弃该项权利，也不表明其对以后发生的事件也放弃追究。

**15.8 公平交易。**乙方不得向与乙方有实际或潜在业务关系的甲方或甲方关联机构的员工和/或其家属提供任何酬金、礼物或其它有形或无形的利益（在商业交往中按照商业惯例赠送小额广告礼品的除外），任何此类行为均视为商业贿赂，双方同意此类行为将给甲方带来实质性损害。此类行为每发生一次，甲方除可解除本协议或相关工作说明书和/或工作授权书外，还可要求乙方支付相关工作说明书和/或工作授权书金额的百分之十（10%）或十（10）万元作为违约金，以较高者为准。

**15.9 公开。**如一方拟发布任何与本协议或因本协议引起的任何事件（包括但不限于双方合作关系）有关的新闻稿、公告、声明、广告或进行宣传，均应交对方审核并经对方事先书面同意，但对方不得不合理地拖延或拒绝同意。尽管有上述规定，任何一方均可：（A）在符合保密协议的前提下向其股东、董事、官员、雇员、律师、会计师和其他专业人员，或（B）根据其所在司法管辖区域证券或其他相关法律的要求披露本协议和附件[工作说明]。

**15.10 信息使用。**甲方及其关联机构将在其经营业务的任何地方存储、处理和使用乙方的交易及联系信息。上述信息将为双方的合作关系而处理和使用。甲方也可能为业务目的将乙方提供的个人信息提供给甲方的承包商、业务伙伴及指定方，或者根据法律的要求披露乙方提供的信息。如乙方向甲方提供属于第三方的个人信息，乙方应保证履行了法律要求的相关义务（例如但可能不限于：已经通知了该第三方或已经获得了该第三方的同意）。

**15.11 业务联络人。**双方将分别指定各自的业务联络人负责工作说明和/或工作授权书项下相关活动的沟通协调。业务联络人无权以任何方式修改本协议的条款。除双方同意的其他职权外，各方指定的业务联络人及其继任人负责推动与相关工作说明和/或工作授权书项下活动有关的任何现有和潜在重要问题的沟通和解决。各方业务联络人应定期或根据项目需要不时会晤，就相关工作的进展和执行情况进行沟通。各方如更换其业务联络人应及时通知他方。

**15.12 通知。**除正常业务过程中的联络和沟通应通过双方业务联络人以双方同意的通常方式进行外，按本协议要求发出的或与之有关的所有异议、授权和索赔及其他此类通知均应以书面方式送达相关工作说明和/或工作授权书指明的对方地址和代表人，如未指明则为对方法定地址及法定代表人，本协议中的书面方式包括人工快递、挂号信，电邮。通知在亲自交付本人的情况下，于交付当日生效，通过其他方式发送的，于符合条件地发送后满三（3）个工作日时生效。如无特殊说明，本协议中的邮件送达地址为甲乙双方签署页载明的电邮地址。

**15.13 不可抗力。**任何一方因受不可抗力事件影响不能部分或全部履行协议的不承担责任。但乙方受不可抗力影响不能部分或全部履行协议的，应返还甲方就未能提供的服务已支付的费用。受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后在合理可行的最快时间内通知对方，并在五（5）日内向对方提供证实不可抗力发生的政府、公证机

关或商会出具的证明或权威媒体的报道。因怠于通知造成对方损失的应予赔偿。不可抗力事件影响解除后，双方可诚信地协商是否需要以及如何继续履行协议。

15.14 **适用法律和争议解决。**双方共同确认按如下方式解决本合同争议：

本协议受中国大陆地区（为避免疑问，不包括香港、澳门和台湾地区）可适用法律管辖，因本协议解释和执行发生的争议，应由双方友好协商解决，协商解决未果的，可向合同签订地人民法院提起诉讼，本合同签订为：北京市朝阳区。

15.15 **优先顺序。**如基础协议内容与相关工作说明和/或工作授权书发生冲突，则相关文件的优先效力如下：（A）工作授权书中的数量、价格、付款和交货条款；（B）相关工作说明；（C）本协议；（D）相关工作授权书中的其余条款。

15.16 **副本和签署。**本协议、相关工作说明及其补充协议可签署一份或多份副本，每份副本均被视为原件，并且所有这些副本合起来将构成同一协议。任何通过可靠方法（例如影印或传真）制成的本协议复制件均被视为正本。本协议经双方有效签署后自约定的生效日起生效，如未约定生效日，则以最后一方签署日为生效日。

15.17 **价格调整。**本协议有效期内，产品遇国家政策调整价格下降，甲方有权要求乙方，依据乙方目前提供的折扣予以重新核算价格。

15.18 **税率。**在本合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于本合同未履行完毕的部分，在原标的产品不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的产品含税（单）价及对应未履行完毕部分的合同金额，甲方按照重新计算的款项继续履行，相应地，乙方应提供税率变更后的发票，双方无需就此另行签订补充协议。

15.19 本合同附件为本合同不可分割的重要组成部分，与正文具有同等法律效力。

【正文结束】



本页无正文，为《采购框架协议》的签署页。)

| 甲方确认和签署：                                 |  | 乙方确认和签署：        |  |
|------------------------------------------|--|-----------------|--|
| 签约主体名称：中电云计算技术有限公司                       |  | 签约主体名称： 供应商公司全称 |  |
| 法定代表人或授权代表签字：                            |  | 法定代表人或授权代表签字：   |  |
| 日期：                                      |  | 日期：             |  |
| 联系人：                                     |  | 联系人：            |  |
| 电话：                                      |  | 电话：             |  |
| 传真： /                                    |  | 传真：             |  |
| 电邮：                                      |  | 电邮：             |  |
| 注册或主要办公地址：北京市朝阳区<br>新苑路 4 号锐创（中国）大厦 15 层 |  | 注册或主要办公地址：      |  |

## 附件：工作说明

### 第一部分：

#### 反商业贿赂与廉洁合作标准条款

甲方：中电云计算技术有限公司

乙方：供应商公司全称

1.1 合规守约：甲乙双方应严格遵守国家及项目所在地的反商业贿赂法律法规及本协议约定，在合同全过程中坚持廉洁自律。

1.2 甲方义务：甲方人员不得泄露双方商务活动中的任何保密信息；不得索要或收受乙方任何形式的好处费、劳务费、回扣、礼金、礼卡、礼物、银行卡、有价证券、支付凭证、贵重礼品；不得以任何理由要求乙方募捐、赞助或报销不应由乙方承担的费用。

1.3 乙方承诺：乙方保证绝不为了获得交易机会或为达到交易目的，向甲方的任何人员及其亲属提供、给付各种不正当利益，或达成不正当利益的分成。

1.4 乙方禁止行为：乙方保证不向甲方的任何人员或其关系人及/或其指定人，进行任何贿赂或给付其他不正当利益，包括但不限于：现金或商品形式的回扣、礼金、有价票券、免费旅游或度假、超出正常商业惯例的招待、娱乐、置业、房屋装修、餐饮宴席、节日礼物、通讯工具、解决子女或亲属入学及就业等一切物质或精神上的利益或报偿。

1.5 交易诚信：乙方保证不为谋取不正当利益，引诱或促使甲方的任何人员违背职务接受或共同编造虚假议价资料、影响交易价格或交易达成，或使其擅自同意或默认将交易机会转让给第三方，以及其他损害甲方利益的行为。

1.6 违约处理：甲方如发现乙方有违反本协议、采用不正当手段行贿甲方人员等行为时，甲方有权立即终止或解除与乙方的合作关系，冻结应付货款，并追索乙方用不正当手段获取的非法所得及因此造成的甲方损失。同时，甲方可追究乙方的民事责任并提请司法机关追究其刑事责任，并有权按照贿赂及其他不正当利益金额的十倍，或双方总交易金额的 5%~10%（以较高者为准）向乙方收取廉洁违约金。

1.7 知情不报责任：乙方如发现甲方人员主动要求收受贿赂或有其他违法违纪行为，有义务向甲方举报。如知情不报、包庇纵容，一经核实，除按上述约定执行外，甲方有权根据情节轻重，从未付货款中扣除总货款的 10%~20%作为违约金。

1.8 举报渠道：如有任何甲方员工以不正当方式要求乙方给予任何形式的商业贿赂，乙方必须予以拒绝，并以书面形式提供相关证据予甲方，甲方必将秉公办理。举报方式如下：

- 投诉举报热线：【010-68267178】
- 投诉举报邮箱：【dianziyunjiandu@cestc.cn】

## 企业社会责任标准条款

甲方：中电云计算技术有限公司

乙方：供应商公司全称

1.1 合规承诺：乙方在运营过程中，应满足项目所在地关于劳工权益、健康与安全、环境保护、商业道德、管理体系等方面的社会责任及相关法律法规要求。

1.2 禁止强迫劳工：乙方不得雇佣被强迫、抵押（包括债役）或用契约束缚的劳工、非自愿的狱中劳工、奴隶或贩卖人口。不得通过威胁、强迫、强制、诱拐或欺骗方式运送、窝藏、招聘、转移或接收此类劳工或服务。

1.3 禁止童工：乙方不得在生产过程的任何阶段使用童工，且必须采取有效措施避免误招童工。乙方应根据项目所在地国家法律建立并维持童工补救程序，并有效传达给全体员工。一旦发现使用童工，乙方应支持童工接受学校教育，直到其超过法定就业年龄为止。（与国际通行标准接轨）

1.4 个人信息保护：乙方承诺以合理方式保护所有业务相关人员（包括供应商、客户、消费者和员工）的个人信息及隐私。乙方在收集、存储、处理、传输和分享个人信息时，应严格遵守项目所在地有关隐私和信息安全的法律法规要求。

1.5 供应链合规：【根据具体业务需求选择是否保留】

- 选项 A（如涉及国际供应链审查）：乙方承诺其及其供应商采购和使用的物料来源符合国际通行的供应链合规标准。

- 选项 B（中性表述）：乙方承诺其产品及物料的采购来源符合项目所在地法律法规要求。

1.6 反洗钱：乙方承诺将遵守所有经营所在国家/地区颁布的反洗钱相关法律、法规、规章或政府命令。

1.7 违约及赔偿：如乙方存在以上条款所述的违反社会责任情形，或因乙方及其供应商行为导致乙方或甲方违反任何国家或地区法律法规，甲方有权单方解除本协议。且乙方应为甲方、甲方关联公司、代理商、客户、员工、生产商、分销商、继受者（以下简称“甲方受偿方”）进行抗辩，保证甲方受偿方免受损害，并对其遭受的一切损失和费用（包括但不限于：诉讼费用、仲裁费用、合理的律师费用及其他专家费用、损害赔偿、和解金、行政处罚、因合同产品被禁止销售或召回导致的损失、当地政府罚金、甲方对其客户、生产商、供应商等第三方的赔偿）进行全额赔偿。

## **保密条款**

### **1. 目的**

乙方因履行本合同，可能接触或获取到甲方的秘密信息，乙方将对此承担保密责任。

### **2. 保密**

乙方同意仅能根据本合同的目的使用甲方披露的秘密信息。除由乙方委派执行本合同目的而必须知悉该等秘密信息的人员，及可能包括在内的董事、主管、合伙人员（统称“代表人员”）以外，乙方不得将与甲方相关的或属于甲方所有的秘密信息披露给第三方。乙方不得超出实施目的所允许的必要限度从甲方处复制、摘录和转移任何秘密信息。任何秘密信息的公布均须得到甲方的事先书面同意。乙方应保证其受委派执行合同目的或经其他途径知悉或获得秘密信息的人员承担同等保密义务。乙方应采取一切合理措施对甲方秘密信息保密，避免该等秘密信息被不当披露或使用，采取该等措施时应持与保护自身秘密信息相同的最高程度谨慎态度。乙方若发现有误用或滥用甲方的秘密信息的情形时，应及时将该情形书面通知甲方。

### **3. 主要内容**

乙方在与甲方合作的过程中主要对如下内容进行保密：

- （1）甲方的项目名称、地点、合同额；
- （2）甲方的任何发包情况；
- （3）甲方的技术资料、商业信息；
- （4）其它包含但不限于此的相关内容。

### **4. 公开**

乙方及其工作人员无权擅自将甲方的公司名称、商号、商标及其他名称用作广告宣传或对外公开。未经甲方事先书面同意，乙方或其工作人员不得透露本合同及其相关内容。

### **5. 义务限定**

本合同不得被视作或解释为甲方有义务向乙方提供任何信息、与乙方进行商业交易或签订任何最终协议，除非甲方决定向其提供信息或与其签订与交易有关的最终协议。

## **6. 期限**

本合同中乙方之保密义务应自对方收到秘密信息之日起五年内持续有效，且不因合同目的之达成而终止。

## **7. 违约**

当乙方发生泄漏秘密信息或违反本条款之约定行为时，甲方有权自行认定情节的轻重并自行扣除本合同项下的未付款项（如有）作为乙方违约金，且乙方应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

第二部分 商务条款

| 产品描述:      |    |                                                           |             |       |    |
|------------|----|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|----|
| 序号         | 名称 | 规格配置                                                      | 含税单价<br>( ) | 不含税单价 | 备注 |
| 1          |    |                                                           |             |       |    |
| 2          |    |                                                           |             |       |    |
| 3          |    |                                                           |             |       |    |
| 价格条件:      |    | 本协议确定的产品价格是将产品交付至甲方指定交货地点的价格。如甲方签发的订单另有规定，则按订单执行。         |             |       |    |
| 原产地及制造商要求: |    | 中国境内。如甲方签发的订单另有要求，则按相关规定执行。                               |             |       |    |
| 前置期:       |    | 十五（15）个工作日。                                               |             |       |    |
| 交货、运输和保险:  |    | 乙方负责将货物交付至甲方指定地点，并负责运输保险。如甲方签发的订单另有规定，则按订单执行。             |             |       |    |
| 交货期限:      |    | 本协议签署后【15】个工作日内交货。如甲方签发的订单另有规定，则按订单执行。                    |             |       |    |
| 验收期限:      |    | 由甲方接收人接收的产品，乙方可用邮件，或甲方接收人签字的形式予以确认验收，如甲方签发的订单另有规定，则按订单执行。 |             |       |    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 付款条件:     | 甲方按采购订单分阶段向乙方付款:<br><br>（1）在甲乙双方签订采购订单之日起 <b>15</b> 个工作日内，甲方向乙方支付采购订单总价款的【 <b>20</b> 】%；<br><br>（2）在甲方对乙方完成初验后 <b>15</b> 个工作日内，甲方向乙方支付该采购订单约定总价款的【 <b>30</b> 】%；<br><br>（3）在甲方对乙方完成最终验收合格后 <b>15</b> 个工作日内，甲方向乙方支付该采购订单约定总价款的【 <b>40</b> 】%；<br><br>（4）全部软件安全运行无问题且质保期届满后，甲方向乙方支付该采购订单总价款的【 <b>10</b> 】%（即质保金），质保金不计利息。 |                |
| 付款方式:     | 甲方根据其选择以电汇、支票、现金或其他合理可行方式支付相应到期应付款。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 规格、标准和要求: | 符合甲方要求，达到甲方满意。如果需要进一步明确，产品应符合的具体的规格、标准和要求见本工作说明。                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 甲方提供的材料:  | 无。如需甲方提供任何材料，在本工作说明“规格、标准和要求”中列明。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 包装和标识:    | 如有特别要求，在本工作说明第三部分“规格、标准和要求”中列明。如对包装无特别要求，则运输包装为原厂标准安全运输包装，销售包装符合国家法律要求。                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 单据:       | 乙方在发货后将下列单据以邮政快递或其他安全方式送达甲方:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|           | 1、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 相应货款全额增值税专用发票； |
|           | 2、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 运输单据；          |
|           | 3、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 甲方要求的其他文件。     |
| 技术资料:     | 全套产品说明文件。如甲方签发的订单另有规定，则按订单执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 装运通知:     | 乙方发货后立即通过电子邮件或传真方式将交运货物的日期、数量、品名、承运商等相关的信息通知甲方。如甲方签发的订单另有规定，则按订单执行。                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |



| 乙方财务信息：                   |  |     |   |
|---------------------------|--|-----|---|
| 收款单位名称                    |  | 联系人 | — |
| 收款单位地址                    |  | 电话  | — |
| 开户行名称                     |  | 传真  | / |
| 开户名称                      |  | 帐号  | — |
| 备注：如中国系统签发的订单另有规定，则按订单执行。 |  |     |   |

**第三部分 支持服务**

乙方就产品向甲方提供如下服务：

- 自产品交付给甲方之日起算叁拾陆（36）个月的保修服务。如产品保修期自产品出厂日起算，则乙方承诺产品出厂日期至交货日期不超过一（1）个月。
- 保修期内正常工作时间内远程技术支持；如果甲方需要，提供四（4）小时到达现场技术支持。
- 产品免费安装调试。
- 如果产品中含有软件的话：产品交付后三（3）年内免费软件升级和更新。
- 产品交付后三（3）年内维修部件供应（保修期内免费，保修期后按符合良好商业惯例的成本价收费）。

**第四部分：规格、标准和要求**

**产品应符合的规格、标准和要求：**

符合甲方要求，达到甲方满意。

如果需要进一步明确，请在此具体描述产品需要遵循的规格、标准和要求。

**甲方提供的物料：**

如果需要请在此列明甲方提供的物料清单。

**包装要求：**

如果需要，请在此列明。

第五部分：订单格式

采用甲方实际使用的或同意的订单格式执行。

为避免任何疑问，双方根据本协议签发和确认的订单无论采用何种格式，均应包含下述文字援引本协议：

“本订单根据双方签署并于 20\_\_ 年 \_\_ 月 \_\_ 日生效的甲方合同编号为 \_\_\_\_\_ 的《采购框架协议》及其附件签署，并与该等文件一同解释及适用，本订单未列明的其它条款按该等文件执行。”

但无论确认的订单是否包含上述内容，在本协议期限内，采购本协议项下产品的订单均适用本协议的条款和条件，除非该订单另外明确援引了双方签署的其他可适用的生效协议。

采购订单 (LicensePurchaseOrder)

“本订单根据双方签署并于 20\_\_ 年 \_\_ 月 \_\_ 日生效的甲方合同编号为 \_\_\_\_\_ 的《采购框架协议》（以下简称“主协议”）及其附件签署，并与该等文件一同解释及适用，本订单未列明的其它条款按该等文件执行。”

| 甲方信息  |  |  |  |  | 乙方信息  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| 公司名称： |  |  |  |  | 公司名称： |  |  |  |
| 联系人：  |  |  |  |  | 联系人：  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 邮箱：   |  |  |  |  | 邮箱：   |  |  |  |
| 传真：   |  |  |  |  | 传真：   |  |  |  |

| 行号 | 物料编号 | 描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 税率 | 含税金额 | 要求到货日期 |
|----|------|----|----|----|----|----|------|--------|
| 1  |      |    |    | 套  |    | %  |      |        |
| 2  |      |    |    | 套  |    | %  |      |        |
| 合计 |      |    |    |    |    |    |      |        |

备注：详见附件 1《产品清单》

- 1. 本订单依附于双方签订的主协议;
- 2. 请在收到此订单后, 三天内邮件确认回传, 若三天内不回传则视为默认同意;
- 3. 付款方式: 本订单执行下述第【】种付款方式:

(1) 依据主协议执行;

(2) 【】。

4. 交货:

(1) 交货时间: 【】;

(2) 交货地址: 【】;

(3) 收货人及电话: 【】。

(4) 其他: 无

5. 本订单一式肆份, 甲方执贰份, 乙方执贰份, 具有同等法律效力, 自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

6. 扫描件与原件效力相同。

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 甲方盖章:<br>法定代表人或授权代表签字:<br>日期: | 乙方盖章:<br>法定代表人或授权代表签字:<br>日期: |
|-------------------------------|-------------------------------|